

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6251/2540

บริษัท ดาร์เม็กซ์ปิโตร เลียม (ประเทศ
ไทย) จำกัด

นาย สำราญ รุน ลอย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 700

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247

จำเลยที่ 3 ฎีกาฝ่ายเดียว และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้ค่า
สินค้าบางส่วนเป็นเงิน 52,000 บาทจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปแล้ว ดังนี้แม้จำเลยที่
1 และที่ 2 จะมีได้ฎีกา แต่เมื่อเป็นหนี้ร่วมกันจะแบ่งแยกกันมิได้จำเลยที่ 1 และที่ 2
ย่อมได้รับผลเป็นคุณด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
245(1) ประกอบด้วยมาตรา 247 การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ผู้ค้ำประกัน
หลุดพ้นความรับผิดชอบนั้น จะต้องเป็นการตกลงผ่อนเวลาแน่นอนและมีผลว่าในระหว่าง
ผ่อนเวลานั้นเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องร้องไม่ได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ซื้อสินค้า
โจทก์ และจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกัน แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดนัดชำระหนี้
แม้จำเลยที่ 2 จะส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าชำระหนี้แก่โจทก์แทนเช็คฉบับเก่า แต่
เมื่อโจทก์ยังสามารถบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระหนี้ตามมูลหนี้ซื้อขายได้ กรณี
ไม่ใช่เป็นการตกลงกำหนดวันหรือระยะเวลาชำระหนี้ให้เป็นการแน่นอน จึงไม่
เป็นการที่เจ้าหนี้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้อันผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
ตามสัญญาค้ำประกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 สั่งซื้อสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นไปจากโจทก์ ตามที่จำเลยที่ 3 ติดต่อเสนอขายเป็นเงิน 205,000 บาท มีจำเลยที่ 3 เข้าค้าประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อโจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเช็คจำนวนเงิน 205,000 บาท ชำระหนี้ค่าสินค้านี้ให้แก่โจทก์ เมื่อครบกำหนดธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2536 โจทก์ทวงถามจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ชำระหนี้ แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 บ่ายเบี่ยงไม่ยอมชำระหนี้ จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ในหนี้จำนวน 205,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2536 ถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ยจำนวน 19,218 บาท รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 224,218 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 224,218 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 205,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 ไปเป็นวันที่ 29 เมษายน 2536 โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้ยินยอมด้วยจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้าประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 153,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 8

มิถุนายน 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยเมื่อคำนวณถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน 19,218 บาท ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 205,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยเมื่อคำนวณถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน 19,218 บาท หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 3 ชำระแทน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2535 จำเลยที่ 3 ลูกจ้างโจทก์ได้ขายน้ำมันหล่อลื่นให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเงิน 205,000 บาท โดยจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้าประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารเอเซีย จำกัด สาขาสระบุรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2536 จำนวนเงิน 205,000 บาท ชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่โจทก์ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2536 จำเลยที่ 2 ได้ชำระหนี้ค่าสินค้าเป็นเช็คให้แก่โจทก์ 6 ฉบับแต่เรียกเก็บเงินไม่ได้พร้อมทั้งได้ทำบันทึกการชำระหนี้ให้ไว้แก่โจทก์

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ในประการแรกว่า โจทก์ได้รับชำระหนี้บางส่วนจำนวน 52,000 บาท จากจำเลยที่ 2 แล้วหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่า โจทก์ได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าบางส่วนเป็นเงิน 52,000 บาท จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปแล้ว ดังนั้นแม้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะมีได้ฎีกา โดยจำเลยที่ 3 ผู้เดียวฎีกาก็เป็นหนี้ร่วมกันจะแบ่งแยกกันมิได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมได้รับผลเป็น

คุณด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบด้วย มาตรา 247

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 3 มีว่าโจทก์ผ่อน เวลาชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อันทำให้จำเลยที่ 3 หลุดพ้นจากความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันหรือไม่ เห็นว่า การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดชอบนั้นจะต้องเป็นการตกลงผ่อนเวลาแน่นอน และมีผลว่าในระหว่างผ่อนเวลานั้นเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องร้องไม่ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ซื้อสินค้าโจทก์ และจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาประกันแล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้นแม้จำเลยที่ 2 จะส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ชำระหนี้แก่โจทก์แทนเช็คฉบับเก่าโจทก์ก็ยังสามารถบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระหนี้ตามมูลหนี้ซื้อขายได้จึงไม่ใช่เป็นการตกลงกำหนดวันหรือระยะเวลาชำระหนี้ให้เป็นการแน่นอนแต่อย่างใดไม่ กรณีจึงไม่ใช่เป็นการที่เจ้าหนี้นอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้อันผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 153,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2536 แต่ดอกเบี้ยเมื่อคำนวณถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน 19,218 บาท หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 3 ชำระแทน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ